

Università Ca' Foscari Venezia

Dipartimento di Economia

**LAUREA MAGISTRALE IN
ECONOMIA E FINANZA**

La Centrale dei Rischi e la giurisprudenza sulle segnalazioni

Punto 8 del programma — la vigilanza informativa: la Centrale dei Rischi

Appunti di:

Silvio Angelo Baratto Roldan

Codice insegnamento:

EM2101

Contenuto:

8 domande d'esame

Anno Accademico:

2026/2027

*Preparazione personale alla prova orale di Legislazione Bancaria (EM2101, mod. 2, prof. Alberto Urbani),
costruita sul materiale del corso e sulle fonti normative. Non è materiale ufficiale del docente.*

Indice

1	La Centrale dei Rischi e la giurisprudenza sulle segnalazioni	1
1.1	D1 — Che cos'è la Centrale dei rischi e a che cosa serve	1
1.2	D2 — Quali posizioni vanno segnalate e con quali soglie	2
1.3	D3 — La nozione di sofferenza: valutazione complessiva, non automatismo . . .	3
1.4	D4 — Il diritto di accesso dell'interessato e la rettifica	4
1.5	D5 — Il preavviso al cliente prima della segnalazione a sofferenza	6
1.6	D6 — La responsabilità della banca per segnalazione illegittima	7
1.7	D7 — Il caso di Terni: Trib. Terni, ord. 31 marzo 2014	8
1.8	D8 — La tutela cautelare: art. 700 c.p.c., rimedio tipico e competenza territoriale	9

1 | La Centrale dei Rischi e la giurisprudenza sulle segnalazioni

Questo capitolo copre l'intero arco della Centrale dei rischi: che cosa è, su quali fonti poggia, chi vi partecipa, che cosa vi confluisce e con quali soglie, con quale periodicità e con quale flusso di ritorno; poi il cuore qualitativo della rilevazione — la nozione di sofferenza e le altre classificazioni del credito deteriorato —; infine il versante patologico, cioè la responsabilità dell'intermediario per segnalazione illegittima e i due casi giurisprudenziali discussi a lezione. Il docente tende a entrare dal profilo sistematico — «la Centrale dei rischi è vigilanza informativa o vigilanza regolamentare?» — e a scendere poi sul dato tecnico, per verificare se lo studente sa davvero leggere la Circolare n. 139 e non solo ripeterne il nome. Da lì il passaggio alla giurisprudenza è quasi automatico, perché la segnalazione a sofferenza è il punto in cui l'autonomia valutativa della banca incontra l'interesse del cliente a non essere espulso dal mercato del credito: è il tipico «punto di equilibrio» che il programma chiede di individuare. Il filo logico da tenere è uno solo: la Centrale dei rischi è uno strumento pubblicistico di contenimento del rischio, non un registro certificativo del debito; per questo la segnalazione a sofferenza presuppone un giudizio e non un automatismo, e per questo un giudizio sbagliato genera responsabilità. Tutto il resto — soglie, categorie, flussi, rimedi cautelari — discende da qui.

1.1. D1 — Che cos'è la Centrale dei rischi e a che cosa serve

Domanda. Ci dica che cos'è la Centrale dei rischi, quali finalità persegue e che valore hanno le informazioni che vi sono registrate.

Risposta da dare. La Centrale dei rischi è il sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario intrattiene con la propria clientela, gestito dalla Banca d'Italia e disciplinato dalla Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991, oggi nella versione del 20° aggiornamento dell'ottobre 2021. Non è una banca dati passiva, ma uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito. Il dato decisivo, che l'esaminatore si aspetta subito, è che le sue risultanze non hanno natura certificativa dell'indebitamento del soggetto segnalato.

Spiegazione. La Circolare n. 139, al Capitolo I, Sezione 1, paragrafo 2, elenca quattro finalità: migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti, offrendo uno strumento di ausilio per il contenimento del rischio di credito nelle sue diverse configurazioni; accrescere la stabilità del sistema finanziario; favorire l'accesso al credito; contenere il sovraindebitamento. Si tratta di finalità che tengono insieme un profilo micro-prudenziale — la singola banca che

valuta meglio il proprio affidato — e un profilo macro, perché la circolazione ordinata delle informazioni creditizie riduce il rischio del cumulo dei fidi, che è esattamente la ragione storica per cui il servizio fu istituito.

Il meccanismo è bilaterale. Gli intermediari partecipanti comunicano alla Banca d'Italia le esposizioni verso la propria clientela e ricevono in cambio la cosiddetta **posizione globale di rischio** dei soggetti segnalati e dei loro collegati, cioè l'esposizione complessiva di tutti gli intermediari segnalanti verso quel medesimo affidato. Possono inoltre interrogare la Centrale su soggetti che non segnalano, purché per finalità connesse con l'assunzione e la gestione del rischio di credito, versando un corrispettivo che la Circolare motiva con l'esigenza di perseguire l'economicità del servizio e la correttezza del suo utilizzo.

I dati raccolti non servono però soltanto agli intermediari. La Banca d'Italia li utilizza per lo svolgimento dei propri compiti di vigilanza sul sistema bancario e finanziario, per la valutazione dei prestiti costituiti in garanzia nelle operazioni di politica monetaria e per l'attività di analisi e ricerca in campo economico-finanziario. È un punto da non trascurare, perché spiega la doppia anima del servizio: strumento offerto al mercato e insieme fonte informativa per l'autorità.

Quanto al valore dei dati, la Circolare è netta: i criteri segnaletici sono definiti sulla base delle esigenze tipiche di un sistema informativo sul credito e in alcuni casi divergono dalle regole di compilazione delle segnalazioni di vigilanza e statistiche; inoltre non tutti gli intermediari partecipano, esistono soglie minime di censimento e sono adottati criteri convenzionali di rappresentazione. Ne segue che la posizione registrata può non coincidere con l'effettivo indebitamento verso il sistema. Resta quindi nella piena autonomia dell'intermediario valutare tutti i dati oggettivi e soggettivi che concorrono al giudizio sull'effettiva potenzialità economica dell'affidato: la Centrale aiuta la decisione, non la sostituisce.

1.2. D2 — Quali posizioni vanno segnalate e con quali soglie

Domanda. Quali posizioni formano oggetto di segnalazione e quali sono le soglie di censimento?

Risposta da dare. Sono oggetto di segnalazione mensile i rapporti di affidamento per cassa e di firma, le garanzie reali e personali rilasciate agli intermediari in favore di soggetti dagli stessi affidati, i derivati finanziari e le altre informazioni utili per la gestione del rischio di credito. La soglia generale è di 30.000 euro; per le sofferenze è di soli 250 euro, ed è la differenza più importante da mandare a memoria.

Spiegazione. Il Capitolo II, Sezione 1, paragrafo 5 della Circolare elenca le condizioni alternative al ricorrere di una sola delle quali la segnalazione è dovuta. Conviene fissarle a memoria nel quadro che segue, perché il docente in genere chiede proprio i numeri, e all'orale vanno scandite una per una partendo dalla soglia generale.

Fattispecie	Soglia
Totale dei crediti per cassa e di firma (accordato o utilizzato)	30.000 €
Valore delle garanzie ricevute complessivamente dall'intermediario	30.000 €
Valore intrinseco delle operazioni in derivati finanziari	30.000 €
Importo delle operazioni effettuate per conto di terzi	30.000 €
Valore nominale dei crediti acquisiti per factoring, sconto pro soluto e cessione di credito	30.000 €
Crediti non in sofferenza ceduti a terzi (valore nominale)	30.000 €
Posizione in sofferenza (valore nominale al netto delle perdite)	250 €
Crediti in sofferenza ceduti a terzi (valore nominale al netto delle perdite)	250 €
Posizione in sofferenza integralmente passata a perdita	perdite $\geq$ 250 €

Due precisazioni completano il quadro. La prima è che l'obbligo di segnalazione sussiste indipendentemente dalle caratteristiche del soggetto affidato: la Centrale dei rischi non distingue fra consumatore e imprenditore quanto all'an della segnalazione, ma solo quanto agli obblighi informativi verso il cliente. La seconda è che le informazioni richieste mensilmente, salvo quelle relative ai dati di flusso e ai saldi medi, devono essere riferite alla situazione in essere l'ultimo giorno del mese di riferimento; gli importi si segnalano in unità di euro, arrotondando per difetto i decimali pari o inferiori a cinquanta centesimi e per eccesso quelli superiori, e le operazioni in valuta si controvalorizzano ai tassi di cambio di fine periodo comunicati dalla Banca centrale europea.

Sul piano dell'intestazione, possono essere intestatari di posizioni di rischio le persone fisiche, le persone giuridiche, gli organismi privi di personalità giuridica ma dotati di autonomia decisionale e contabile — società di persone, società di fatto, associazioni non riconosciute e distintamente le loro sezioni periferiche —, le cointestazioni e i fondi comuni d'investimento. Le cointestazioni hanno un codice censito distinto da quello dei singoli cointestatari, il che consente di collegare le posizioni senza confonderle. La Circolare risolve poi alcune ipotesi particolari: i fidi concessi a un soggetto con utilizzo da parte di un terzo che non assume responsabilità vanno segnalati integralmente all'intestatario; i fidi a un'impresa familiare ex art. 230-bis c.c. vanno imputati al titolare; i fidi a persona poi deceduta si segnalano a nome di chi subentra nella posizione debitoria, salvo che l'eredità non sia stata accettata o sia stata accettata con beneficio d'inventario, nel qual caso la posizione resta in capo al defunto.

1.3. D3 — La nozione di sofferenza: valutazione complessiva, non automatismo

Domanda. Che cosa si intende per «sofferenza» ai fini della Centrale dei rischi? È sufficiente che il cliente non abbia pagato una rata?

Risposta da dare. No, non è sufficiente, ed è la proposizione centrale dell'intera materia. Ai sensi del Capitolo II, Sezione 2, paragrafo 1.5 della Circolare n. 139, va ricondotta alla categoria sofferenze l'intera esposizione per cassa nei confronti di soggetti in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle

eventuali previsioni di perdita formulate dall'intermediario. E la Circolare aggiunge, testualmente, che l'appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell'intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi, quali uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.

Spiegazione. Dalla definizione discendono alcune conseguenze operative che vanno esposte con ordine. Anzitutto l'insolvenza non è sinonimo di inadempimento: l'inadempimento è il mancato pagamento di una singola obbligazione, l'insolvenza è l'incapacità strutturale di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni. La formula «anche non accertato giudizialmente» serve a coprire i soggetti che, giuridicamente, non possono essere assoggettati a procedura concorsuale; la formula «situazioni sostanzialmente equiparabili» apre a un giudizio sostanziale che resta dell'intermediario, ma proprio per questo deve essere motivato e documentabile. Restano escluse dalla categoria le posizioni la cui anomalia sia riconducibile a profili attinenti al rischio Paese.

Sul piano dell'importo, i crediti in sofferenza vanno segnalati, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, per un ammontare pari agli importi erogati inizialmente, al netto di eventuali rimborsi e al lordo delle svalutazioni e dei passaggi a perdita deliberati, comprensivo di capitale, interessi contabilizzati e spese di recupero se capitalizzate. Lo stesso criterio vale per l'intermediario che si sia reso cessionario di crediti in sofferenza. La segnalazione di una cointestazione a sofferenza presuppone che tutti i cointestatori versino in stato di insolvenza.

La classificazione deve essere univoca fra i soggetti ricompresi nel perimetro delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata e deve tener conto di tutti gli elementi informativi a disposizione del gruppo: è la traduzione segnaletica del principio di unitarietà del gruppo bancario. Quanto alla cessazione, la segnalazione non è più dovuta quando viene meno lo stato di insolvenza o la situazione equiparabile; la Circolare precisa che per le esposizioni classificate a sofferenza non si applica il *cure period*, cioè il lasso di tre mesi previsto dalle Guidelines dell'ABE sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'art. 178 del Regolamento (UE) n. 575/2013. Attenzione però: il pagamento del debito o la cessazione dell'insolvenza non comportano la cancellazione delle segnalazioni relative alle rilevazioni pregresse. Il passato resta, e questo spiega perché il contenzioso si concentri sulla legittimità originaria della segnalazione più che sulla sua rimozione.

Infine, due precisazioni di chiusura: la segnalazione a sofferenza non è alternativa alla valorizzazione del credito come contestato — le due informazioni convivono — e l'informativa scritta al cliente e ai coobbligati non può essere utilizzata come strumento di pressione psicologica per indurre al pagamento né come azione ritorsiva.

1.4. D4 — Il diritto di accesso dell'interessato e la rettifica

Domanda. Il soggetto segnalato può sapere che cosa risulta a suo nome in Centrale dei rischi? E se il dato è sbagliato, a chi deve rivolgersi?

Risposta da dare. Sì. I soggetti segnalati possono fare specifica richiesta alla Banca d'Italia di accesso alle informazioni registrate a loro nome e distribuite agli intermediari partecipanti, con

il dettaglio dei singoli intermediari che hanno prodotto le segnalazioni, secondo quanto previsto dal decreto d'urgenza MEF-Presidente CICR n. 663/2012. Il servizio è gratuito. Se invece il dato è errato, la richiesta di rettifica va rivolta all'intermediario, non alla Banca d'Italia: è una distinzione che il docente verifica sempre.

Spiegazione. Le richieste di accesso possono essere presentate tramite la piattaforma Servizi online disponibile sul sito della Banca d'Italia, anche identificandosi con identità digitale — SPID o Carta Nazionale dei Servizi —, oppure per posta elettronica certificata, posta ordinaria o consegna a mano. I termini di evasione sono così articolati: trenta giorni per le richieste relative a persone fisiche, decorrenti dalla ricezione, prorogabili di due mesi se necessario tenuto conto della complessità e del numero delle richieste ai sensi dell'art. 12 del GDPR; trenta giorni anche per le persone giuridiche quando la richiesta è presentata dal legale rappresentante, da un soggetto il cui potere di rappresentanza risulti da pubblici registri o dall'avvocato in forza di procura alle liti; novanta giorni quando la richiesta è presentata da altri soggetti delegati. Nel caso di richieste di persone giuridiche tramite rappresentante volontario, la Banca d'Italia inoltra le informazioni direttamente alla persona giuridica delegante.

La Circolare presidia il canale con una misura dissuasiva significativa: le dichiarazioni false rese nella compilazione della richiesta — come la dichiarazione di una qualifica che non si riveste — sono di norma segnalate dalla Banca d'Italia alle autorità competenti, cioè l'autorità giudiziaria e, nei casi previsti, il Garante per la protezione dei dati personali; inoltre, se rese tramite la piattaforma Servizi online con autenticazione SPID o CNS, comportano la sospensione per due anni dell'utenza ai fini dell'accesso ai dati, e in caso di ulteriori dichiarazioni false la sospensione diviene definitiva.

Vi è poi un secondo canale informativo, che corre attraverso l'intermediario. La Circolare stabilisce che anche gli intermediari, su richiesta, devono rendere nota all'interessato la relativa posizione di rischio quale risulta dai flussi informativi ricevuti dalla Banca d'Italia. E vi è un'ipotesi in cui l'informativa è dovuta senza richiesta: ai sensi dell'art. 125, comma 2, TUB, se il rifiuto della domanda di credito si basa sulle informazioni presenti in una banca dati, il finanziatore informa il consumatore immediatamente e gratuitamente del risultato della consultazione, degli estremi della banca dati e delle informazioni segnalatiche che lo hanno portato a respingere la richiesta.

Merita infine una nota il dato normativo più recente: l'art. 125, comma 1-ter, TUB, introdotto dal d.lgs. 31 dicembre 2025, n. 212 con effetto dal 10 gennaio 2026, stabilisce che l'accesso alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia è consentito ai soggetti indicati dalla Banca d'Italia con proprie disposizioni, mentre il comma 4 pone ai finanziatori l'obbligo di assicurare che le informazioni comunicate alle banche dati siano esatte, aggiornate e, in caso di errore, prontamente rettifiche, e il comma 4-bis impone ai gestori di banche dati di dotarsi di procedure per verificare nel continuo che i segnalanti le alimentino con informazioni aggiornate ed esatte.

1.5. D5 — Il preavviso al cliente prima della segnalazione a sofferenza

Domanda. Prima di segnalare un cliente a sofferenza la banca deve avvisarlo? E a quali clienti è dovuto il preavviso?

Risposta da dare. Occorre distinguere fra informativa e informativa **preventiva**. La Circolare n. 139 impone agli intermediari di informare per iscritto il cliente e gli eventuali coobbligati — garanti e soci illimitatamente responsabili — in occasione della prima segnalazione a sofferenza, e questo obbligo vale per tutti i clienti. Il carattere preventivo dell'informativa, cioè la sua trasmissione prima dell'invio della prima segnalazione negativa, è invece imposto dall'art. 125, comma 3, TUB a beneficio del solo cliente consumatore.

Spiegazione. L'art. 125, comma 3, TUB, nella formulazione vigente, dispone che i finanziatori informano preventivamente il consumatore la prima volta che segnalano a una banca dati le informazioni negative previste dalla relativa disciplina, e che lo informano inoltre della registrazione di informazioni negative e dei suoi diritti in conformità del GDPR entro trenta giorni dalla registrazione; l'informativa è resa unitamente all'invio di solleciti, altre comunicazioni o in via autonoma. La Circolare precisa che, nel caso di classificazione a sofferenza, il consumatore va informato prima dell'invio della segnalazione inframensile di *status*, e che per garantire l'inoltro nei termini l'intermediario può — se necessario previa integrazione del contratto di finanziamento — preavvertire il debitore anche con mezzi elettronici o telematici, quali email o SMS, che consentano il tempestivo e sicuro recapito. Precisa inoltre che l'informativa preventiva è dovuta al consumatore anche se l'esposizione da segnalare non è sottoposta alla disciplina del credito ai consumatori: il criterio è soggettivo, non oggettivo.

Sono «informazioni negative» rilevanti a questi fini tanto la classificazione a sofferenza quanto l'inadempimento persistente, cioè lo scaduto o sconfinamento continuativo da oltre novanta giorni: la Circolare lo dice espressamente sia nella disciplina della variabile stato del rapporto sia nella disciplina delle rilevazioni inframensili.

Il profilo funzionale è il più importante e va esposto perché è il punto in cui la disciplina si salda con la giurisprudenza. La comunicazione preventiva, dice la Circolare, è volta a garantire la trasparenza nel rapporto con il cliente, non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell'intermediario segnalante, né può essere utilizzata per sollecitare il debitore ad adempiere. Il medesimo principio è ribadito a proposito delle sofferenze: l'informativa è finalizzata a comunicare la decisione di classificare negativamente la posizione debitoria e non può essere utilizzata quale strumento di pressione psicologica per indurre il cliente al pagamento, né come azione ritorsiva. È la traduzione regolamentare del divieto di abuso: la minaccia della segnalazione come leva negoziale è illecita.

1.6. D6 — La responsabilità della banca per segnalazione illegittima

Domanda. La banca che segnala illegittimamente un cliente a sofferenza risponde dei danni? Su quale titolo, con quale onere della prova e per quali voci di danno?

Risposta da dare. Risponde, e la giurisprudenza lo afferma ormai pacificamente. Il fondamento è duplice e storicamente conteso: un orientamento ha ricondotto la responsabilità all'art. 2043 c.c., un altro all'inadempimento degli obblighi di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175, 1374 e 1375 c.c.; la Corte di cassazione ha riconosciuto il danno patrimoniale sia sotto il profilo contrattuale sia sotto quello extracontrattuale. A ciò si aggiunge, dopo l'introduzione della disciplina sui dati personali, una responsabilità aggravata modellata sull'art. 2050 c.c.

Spiegazione. Il primo profilo, quello contrattuale, muove dalla constatazione che la segnalazione erronea produce un discredito sufficiente a ingenerare una presunzione di scarso affidamento del segnalato e una conseguente perturbazione dei suoi rapporti economici. All'ente creditizio è perciò richiesta la diligenza professionale di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., parametrata alle istruzioni della Banca d'Italia: la Circolare n. 139 fonda il corretto funzionamento del servizio sul senso di responsabilità e sullo spirito di collaborazione degli intermediari, i quali, tenute presenti le conseguenze anche di ordine giuridico che possono derivare da un'erronea registrazione, sono tenuti a una puntuale osservanza delle norme e al rispetto dei termini segnaletici. È da qui che l'ordinanza del Tribunale di Terni ricava il canone della «diligenza massima» richiesto in un'attività altamente delicata e invadente.

Il secondo profilo è quello del trattamento dei dati personali. Sotto il d.lgs. 196/2003, l'art. 15 stabiliva che chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'art. 2050 c.c., e che il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione delle modalità del trattamento di cui all'art. 11. Il richiamo all'art. 2050 c.c. incide sull'onere della prova: il danneggiato prova il danno e il nesso causale, mentre l'intermediario segnalante — e, secondo la dottrina che ne afferma la responsabilità, anche la Banca d'Italia — devono dimostrare positivamente di avere impiegato tutte le misure idonee a evitare l'evento dannoso. Si esclude peraltro una responsabilità solidale fra i due, data l'eterogeneità dei ruoli.

Sul quantum, la giurisprudenza ha a lungo riconosciuto un danno *in re ipsa*, senza necessità che il danneggiato ne fornisca la prova dell'esistenza, proprio per la difficoltà, se non impossibilità, per il cliente di provare la lesione della propria reputazione economica; la perdita risarcibile va quantificata ai sensi dell'art. 1223 c.c. e la liquidazione avviene di regola in via equitativa ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c., in analogia con l'illegittimo protesto di una cambiale. Va però segnalato — ed è un punto che distingue una risposta matura — che l'Arbitro Bancario Finanziario ha in più occasioni preteso la prova effettiva del pregiudizio, respingendo domande risarcitorie fondate sul solo dato della segnalazione: il danno *in re ipsa* non è un dogma.

Un'ultima avvertenza di aggiornamento: il d.lgs. 196/2003 è stato profondamente rimaneggiato dal d.lgs. 101/2018 e la materia risarcitoria è oggi governata dal Regolamento (UE) 2016/679. Il ragionamento della dottrina e della giurisprudenza del corso — responsabilità aggravata, inversione dell'onere probatorio, risarcibilità del danno non patrimoniale — va perciò riproposto verificando le norme vigenti, non citando l'art. 15 del vecchio Codice come diritto attuale.

1.7. D7 — Il caso di Terni: Trib. Terni, ord. 31 marzo 2014

Domanda. Mi ricostruisca l'ordinanza del Tribunale di Terni del 31 marzo 2014 e mi dica quali massime se ne traggono.

Risposta da dare. È un'ordinanza collegiale resa in sede di reclamo cautelare, presieduta da Lanzellotto ed estesa da Socci. La reclamante è la società di leasing U.L. s.p.a., che aveva segnalato a sofferenza la propria cliente 3C in Centrale dei rischi e che impugnava il provvedimento di primo grado con cui le era stata ordinata la cancellazione della segnalazione. Il collegio conferma il provvedimento reclamato e condanna la reclamante alle spese, compensandole invece nei confronti della Banca d'Italia, intervenuta in giudizio.

Spiegazione. La motivazione premette una ricostruzione dell'istituto. La Centrale dei rischi non è una semplice banca dati passiva, ma un sistema per la gestione dinamica dei rischi degli operatori di settore; funziona in Italia dal 1964, essendo stata istituita con delibera del CICR del 16 maggio 1962, e trova disciplina nel Testo unico bancario oltre che nella normativa secondaria del CICR e della Banca d'Italia. Alla Centrale pubblica si affiancano centrali private, soggette integralmente al codice in materia di protezione dei dati personali, mentre per quella gestita dalla Banca d'Italia prevale l'elemento pubblicistico; i dati che vi sono contenuti restano comunque dati personali identificativi riservati, sicché gli intermediari sono tenuti all'obbligo di riservatezza e a quello di informativa, ma non al consenso, perché le comunicazioni sono obbligatorie.

Il passaggio centrale è la distinzione fra segnalazioni ordinarie e segnalazione qualitativa di cambiamento di *status*: mentre le prime sono obbligate e non consentono valutazione discrezionale, per la segnalazione a sofferenza l'operatore ha il dovere e l'obbligo di agire con estrema prudenza e correttezza, per le conseguenze disastrose che una segnalazione illegittima può comportare, cioè l'uscita dell'azienda dal sistema creditizio con richieste di rientro da parte di tutti i creditori. L'intermediario deve compiere una valutazione della complessa situazione finanziaria del soggetto, e il cambiamento di stato non può e non deve avvenire automaticamente per un ritardo di pagamento; neppure la contestazione del credito è di per sé sufficiente. Il collegio richiama Cass. 1^o aprile 2009, n. 7958, secondo cui la segnalazione richiede una valutazione riferibile alla complessiva situazione finanziaria del cliente e deve essere determinata dal riscontro di una situazione patrimoniale deficitaria caratterizzata da una grave e non transitoria difficoltà economica equiparabile, anche se non coincidente, con la condizione di insolvenza, e richiama altresì Cass. 10 ottobre 2013, n. 23083.

Da ciò il collegio trae la soluzione dei due motivi processuali. Poiché l'attività di valutazione complessiva colloca la segnalazione a sofferenza fuori dal rapporto contrattuale, e quindi fuori

dalle relative clausole, anche la competenza territoriale non può essere determinata dal contratto: correttamente il giudice di prime cure aveva individuato la competenza del Tribunale di Terni. Quanto al rimedio, il collegio osserva che ciò che rientra nella disciplina sulla riservatezza è la gestione della Centrale dei rischi e delle notizie, e per essa soggetto passivo è la Banca d'Italia, nei cui confronti è configurabile una responsabilità civile; ma nel caso di specie non era azionata la gestione, bensì la trasmissione del mutamento di stato da parte della segnalante, tanto che il provvedimento di primo grado aveva ordinato la cancellazione non alla Banca d'Italia ma alla reclamante. Essendo in contestazione il comportamento illecito ex art. 2043 c.c. della segnalante, è applicabile il rimedio cautelare dell'art. 700 c.p.c. e non quello dell'art. 10 del d.lgs. 150/2011, che il collegio indica per nome: è la formula da riprodurre all'orale.

Nel merito la conferma è netta: la reclamante non compie una valutazione complessiva della posizione del reclamato ma si limita a sostenere un grave inadempimento del rapporto, il che non basta; la parte reclamata ha inoltre evidenziato tassi usurari nella contestazione del credito residuo. La segnalazione è quindi illegittima e comunque non provata nei suoi gravi presupposti e nell'applicazione con correttezza, buona fede e diligenza massima, che devono obbligatoriamente ricorrere in un'attività altamente delicata e invadente, nonché fonte di conseguenze gravi e irreparabili per il segnalato, fino all'uscita definitiva dal sistema creditizio con il rischio concreto di estinzione per fallimento.

1.8. D8 — La tutela cautelare: art. 700 c.p.c., rimedio tipico e competenza territoriale

Domanda. Quale strumento processuale ha il cliente per ottenere in tempi rapidi la cancellazione di una segnalazione illegittima? E quale giudice è competente?

Risposta da dare. Lo strumento tradizionale è il provvedimento d'urgenza dell'art. 700 c.p.c., che la giurisprudenza dominante ritiene pacificamente ammissibile in materia. Il problema nasce dal carattere residuale di quel rimedio: se la segnalazione è ricondotta al trattamento dei dati personali, opera il rimedio cautelare tipico previsto da quella disciplina e l'art. 700 c.p.c., in quanto sussidiario, resta precluso. È esattamente il nodo che l'ordinanza di Terni risolve distinguendo fra gestione del servizio e trasmissione della notizia di sofferenza.

Spiegazione. Conviene ricostruire il quadro. Sotto la formulazione originaria dell'art. 152 del d.lgs. 196/2003 era prevista una misura cautelare atipica in materia di trattamento dei dati, esperibile in pendenza di giudizio, con decreto *inaudita altera parte* e udienza di comparizione entro quindici giorni. Con il d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 quella disciplina è stata rimaneggiata: l'art. 34, comma 9, del d.lgs. 150/2011 ha abrogato i commi da 2 a 14 dell'art. 152 del Codice privacy e vi ha inserito un comma 1-bis che rinvia all'art. 10 del medesimo d.lgs. 150/2011, il quale a sua volta rende esperibile alle controversie sul trattamento dei dati il rimedio cautelare dell'art. 5 dello stesso decreto, cioè la sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato. Da qui il contrasto: una parte della giurisprudenza di merito — si citano il Tribunale della Spezia, il Tribunale di Verona e il Tribunale di Salerno — ha ritenuto che l'esistenza del rimedio

tipico renda inammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c.; un'altra parte, e con essa la dottrina prevalente, ha osservato che la sospensione dell'efficacia disegnata dagli artt. 5 e 10, comma 4, del d.lgs. 150/2011 è incompatibile con l'esigenza di tutela anticipatoria, che qui è quella di eliminare o rettificare subito una segnalazione illegittima o erronea.

L'ordinanza di Terni taglia il nodo su un piano diverso: poiché ciò che si contesta non è il comportamento della Banca d'Italia quale gestore del trattamento, ma alla fonte il comportamento illecito ex art. 2043 c.c. della banca segnalante, non viene in rilievo la disciplina speciale sui dati personali e resta applicabile il rimedio generale dell'art. 700 c.p.c. La seconda massima dell'ordinanza è esattamente questa. Va però detto che la nota di commento non condivide la soluzione: si obietta che la comunicazione dell'intermediario alla Banca d'Italia rientra pur sempre nella nozione di trattamento dell'art. 4 del Codice privacy, sicché chi lamenta l'assenza dei presupposti della segnalazione contesta comunque una cattiva utilizzazione del dato, e che gli artt. 5 e 10 del d.lgs. 150/2011 disegnano un modello cautelare unitario, non un rimedio fra cui il ricorrente possa scegliere il più conveniente. Dare conto di entrambe le letture prima di prendere posizione è il modo di rispondere che la griglia premia.

Quanto ai presupposti cautelari, i due casi del corso li illustrano bene. Il *fumus* consiste nell'assenza dei presupposti sostanziali della segnalazione, cioè dello stato di insolvenza o della situazione equiparabile; il *periculum* nella concreta idoneità della segnalazione a produrre l'espulsione dal circuito creditizio. Nell'ordinanza di Fasano il *periculum* era documentato dalla revoca dei fidi da parte di un secondo istituto e dal rifiuto di un leasing già in itinere; a Terni il collegio parla di conseguenze gravi e irreparabili, fino all'uscita definitiva dal sistema creditizio con il rischio concreto di estinzione per fallimento. Non basta quindi allegare la segnalazione: occorre mostrare che ha già prodotto o sta per produrre un effetto di chiusura del credito.

Sulla competenza territoriale il quadro è a tre voci. Se si applica la disciplina del trattamento dei dati, è competente il tribunale del luogo di residenza del titolare del trattamento. Se si applica la disciplina consumeristica, la Corte di cassazione, con l'ordinanza 12 febbraio 2014, n. 5705, ha affermato che per le segnalazioni riguardanti rapporti derivanti dal credito al consumo la tutela del consumatore prevale, sia in quanto *lex posterior* sia perché i diritti del consumatore hanno un ruolo primario nella normativa interna e comunitaria, sicché il foro del titolare del trattamento cede a favore del foro del consumatore ai sensi del codice del consumo. Se infine si qualifica l'azione come aquiliana verso la banca segnalante, come fa l'ordinanza di Terni, si applicano i criteri ordinari e la clausola contrattuale sul foro non opera, perché la segnalazione si colloca fuori dal rapporto contrattuale.